



PUTUSAN

No. 38 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Kurniati binti Haluki;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/15 September 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Somba Opu Blok B 2/3,
RT:001/RW:003, Desa Je'netallasa,
Kecamatan Palangga, Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 13 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIATI binti HALUKI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIATI binti HALUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap perjanjian ikatan dinas NPM-HRD/1469/IX/2017, dengan pihak pertama a.n. PT NUSA PERKARA MAKMUR dan pihak kedua a.n. KURNIATI;
 - 1 (satu) lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT NPM kepada KURNIATI, No. Ref: NPM-HRD/058/1/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang cv ditandatangani oleh ALI SUPANDI selaku HR dan GA Sub Dept Head;
 - 1 (satu) lembar berita acara Cash Opname, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kurniati selaku kasir dan sdr. Ansar Rahman;
 - Rekap saldo dan biaya lain-lain;
 - Surat pernyataan sdr. Kurniati tanggal 22 Januari 2018, tentang pengakuan penggunaan uang kas PT. NPM;
Dikembalikan kepada Koperasi Nusa Perkara Makmur Kabupaten Gowa melalui Ansar Rahman Bin Abd Rahman;
4. Menetapkan agar Terdakwa KURNIATI binti HALUKI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 213/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 25 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KURNIATI binti HALUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap perjanjian ikatan dinas NPM-HRD/1469/IX/2017, dengan pihak pertama a.n. PT NUSA PERKARA MAKMUR dan pihak kedua a.n. KURNIATI;
 - 1 (satu) lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT NPM kepada KURNIATI, No. Ref: NPM-HRD/058/1/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang cv ditandatangani oleh ALI SUPANDI selaku HR dan GA Sub Dept Head;
 - 1 (satu) lembar berita acara Cash Opname, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kurniati selaku kasir dan sdr. Ansar Rahman;
 - Rekap saldo dan biaya lain-lain;
 - Surat pernyataan sdr. Kurniati tanggal 22 Januari 2018, tentang pengakuan penggunaan uang kas PT. NPM;
Dikembalikan kepada PT. Nusa Perkara Makmur Kabupaten Gowa melalui Ansar Rahman Bin Abd Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 446/PID/2018/PT MKS tanggal 4 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor 213/Pid.B/2018/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut, dengan perubahan/perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa KURNIATI binti HALUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) rangkap perjanjian ikatan dinas NPM-HRD/1469/IX/2017, dengan pihak pertama a.n. PT NUSA PERKARA MAKMUR dan pihak kedua a.n. KURNIATI;
 -) 1 (satu) lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT NPM kepada KURNIATI, No. Ref: NPM-HRD/058/1/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang cv ditandatangani oleh ALI SUPANDI selaku HR dan GA Sub Dept Head;
 -) 1 (satu) lembar berita acara Cash Opname, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Kurniati selaku kasir dan sdr. Ansar Rahman;
 -) Rekap saldo dan biaya lain-lain;
 -) Surat pernyataan sdr. Kurniati tanggal 22 Januari 2018, tentang pengakuan penggunaan uang kas PT. NPM;
 -) Dikembalikan kepada PT. Nusa Perkara Makmur Kabupaten Gowa melalui Ansar Rahman Bin Abd Rahman;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.B/2018/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2018, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 November 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri hanya sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan", melanggar pasal 374 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Terdakwa selaku kasir PT. Nusa Perkasa Makmur melakukan perbuatan menggunakan uang kas perusahaan tersebut berupa uang (fisik) dan UFI (*Unit Finance*) yang tersimpan di cash box untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar cicilan motor milik Terdakwa dan cicilan BPKB milik orang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terdakwa seluruhnya Rp. 40.980.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak tahun 2016 sampai dengan diketahuinya peristiwa penggunaan uang perusahaan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan tersebut. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut secara cukup mempertimbangkan alasan penjatuhan pidananya tersebut.

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *judex facti* yang pemeriksaanya tidak tunduk pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 38 K/PID/2019